

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра предпринимательского и корпоративного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

СРАВНИТЕЛЬНОЕ КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО

Б1.В.09

год набора – 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	уровень магистратуры
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Корпоративное право
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Программа одобрена на заседании кафедры предпринимательского и корпоративного права, протокол № 16 от «17» апреля 2025 года

Авторы:

Беседин А.Н. – кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) (обновление),

Кантор Н.Е. – кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Рецензент:

Сергийчук Б.И. – адвокат, руководитель проектов Адвокатского бюро г. Москвы «ЭЛКО профи»

Беседин А.Н., Кантор Н.Е.

Сравнительное корпоративное право: рабочая программа дисциплины (модуля) / Беседин А.Н., Кантор Н.Е. — М.: Издательский центр Университета им. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

© Университет им. Кутафина (МГЮА), 2025.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) Б1.В.09 «Сравнительное корпоративное право» является формирование у обучающихся комплексного представления о методологии сравнительно-правового исследования основных институтов, научных и практических проблем корпоративного права зарубежных стран, что предполагает разрешение следующих задач:

- ознакомление обучающихся с основными концепциями, тенденциями развития зарубежного законодательства и правоприменительной практики, а также зарубежной доктрины корпоративного права (на примере Великобритании, стран континентальной Европы (Германии, Франции) и США (в основном, на примере штата Делавэр),

- ознакомление обучающихся с методологией сравнительного исследования для развития навыка самостоятельного изучения институтов и проблем зарубежного корпоративного права,

- подготовку к использованию знаний о зарубежном опыте применения отдельных институтов корпоративного права в экспертно-консультационной и исследовательской деятельности юриста;

- формирование практических навыков, требующихся для самостоятельного поиска, толкования и применения источников зарубежного корпоративного права в целях разрешения правовых споров, оценки юридических рисков, решения практических проблем при трансграничных сделках,

- развитие профессиональных способностей обучающихся и повышение их юридической грамотности.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) Б1.В.09 «Сравнительное корпоративное право» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Б1.В основной профессиональной образовательной программы высшего образования «Корпоративное право» по направлению подготовки 40.04.01. Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»).

Изучение дисциплины (модуля) «Сравнительное корпоративное право» предполагает наличие у обучающегося базовых знаний в области экономики, теории государства и права и отраслевых юридических наук, прежде всего, гражданского, корпоративного и арбитражно-процессуального права.

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные по базовым курсам: «Гражданское право», «Предпринимательское право», «Международное частное право», «Сравнительное правоведение», «Корпоративное право» и др. Дисциплина является логическим продолжением изучения дисциплин магистерской программы «Корпоративно-правовые формы организации бизнеса», «Договоры в корпоративном праве», «Корпоративные ценные бумаги», «Создание, реорганизация и ликвидация

корпораций», «Правовой режим имущества корпораций», «Способы защиты прав участников корпораций» и др.

Для освоения данной дисциплины обучающиеся должны владеть следующими «входными» знаниями и умениями:

- знание основных институтов и терминов корпоративного права, таких как: «корпорация», «корпоративное управление», «имущество корпорации», «гражданско-правовая ответственность», «права и обязанности участников корпораций» и др.;

- знание основных проблем в доктрине и арбитражной практике в сфере отечественного корпоративного права;

- наличие навыков анализа спорных практических ситуаций и научных дискуссий, оценки правовых рисков и выработки вариантов решения;

- наличие навыков работы с научной литературой, аналитическими материалами, актами законодательства и судебной практики, в том числе на английском языке;

- умение осваивать учебную литературу, излагать свои мысли и участвовать в обсуждении заданных проблем;

- умение участвовать в занятиях, проводимых в интерактивных формах;

- наличие навыков выполнения письменных работ.

Знания, полученные обучающимися при освоении дисциплины (модуля) «Сравнительное корпоративное право» служат повышению уровня квалификации, дальнейшей специализации и комплексному освоению последующих специальных дисциплин, относящихся к вариативной части профессионального цикла дисциплин программы магистратуры «Корпоративное право».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями в соответствии с ФГОС ВО:

Универсальные компетенции:

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

Профессиональные компетенции:

ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права,

ПК-3 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Тема 1. Общие положения сравнительного корпоративного права.	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
	ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 3.3 Выработывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Тема 2. Сравнительный анализ форм корпораций и их процедуры учреждения в зарубежных странах.	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
	ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах	ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации

		юридической деятельности	ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Тема 3. Формирование имущества корпораций и дополнительная ответственность участников по долгам корпораций в зарубежных странах (на примере Германии, Великобритании и США).		ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
		ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Тема 4. Особенности корпоративного управления и ответственности органов корпораций в законодательстве зарубежных стран.		ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права

		ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
	ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Тема 5. Права участников корпораций и формы их защиты в зарубежных странах.	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
	ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Тема 6. Сравнительный анализ правового регулирования сделок слияния и поглощения в зарубежных странах. Холдинги.	УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	ИУК 3.1 Вырабатывает стратегию сотрудничества и на ее основе организует отбор членов команды для достижения поставленной цели. ИУК 3.2 Планирует и корректирует работу команды с учетом интересов, особенностей поведения и мнений ее членов. ИУК 3.3 Разрешает конфликты и противоречия при деловом общении на основе учета интересов всех сторон. ИУК 3.4 Организует дискуссии по заданной теме и обсуждение результатов

		работы команды с привлечением оппонентов разработанным идеям ИУК 3.5 Планирует командную работу, распределяет поручения и делегирует полномочия членам команды.
	УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	ИУК 4.1 Устанавливает и развивает профессиональные контакты в соответствии с потребностями совместной деятельности, включая обмен информацией и выработку единой стратегии взаимодействия. ИУК 4.2 Составляет, переводит и редактирует различные академические тексты (рефераты, эссе, обзоры, статьи и т.д.). ИУК 4.3 Представляет результаты академической и профессиональной деятельности на различных публичных мероприятиях, включая международные, выбирая наиболее подходящий формат. ИУК 4.4 Аргументированно и конструктивно отстаивает свои позиции и идеи в академических и профессиональных дискуссиях на государственном языке РФ и иностранном языке.

В результате освоения дисциплины (модуля) «Сравнительное корпоративное право» обучающийся должен:

а) знать:

– цели и задачи сравнительно-правового исследования проблем корпоративного права, степень преювенции отдельных положений корпоративного права иностранных правовых порядков и характер их влияния на развитие корпоративного законодательства других стран;

– особенности системы источников корпоративного права и основные формы корпораций в Германии, США, Великобритании, особенности правового статуса партнерств и товариществ;

– основные этапы учреждения корпораций, значение категории уставного капитала в Германии, США, Великобритании, общие положения о порядке формирования уставного капитала, размещения акций, критерии дополнительной ответственности участников по долгам корпорации в целях защиты интересов ее кредиторов;

– основные модели корпоративного управления в зарубежных правовых порядках, обязанности директоров, основания для привлечения их к ответственности;

– подходы зарубежного законодательства к защите интересов миноритарных акционеров, раскрытию информации, обеспечению прав на участие в управлении;

– основные способы приобретения контроля над активами и долями участия корпораций, общие положения и холдингах в США и Великобритании и концернах в Германии.

б) уметь:

- анализировать и выявлять общие принципы и тенденции развития правового регулирования корпораций в различных правовых порядках;
- определять преимущества и недостатки отдельных элементов системы корпоративного зарубежного права;
- анализировать законопроекты, предусматривающие введение новых институтов в отечественное корпоративное право;
- работать с источниками корпоративного права на иностранном языке;
- оценивать и толковать нормы российского законодательства исходя из их практики применения в различных правовых порядках;
- выступать с докладами, проводить научные исследования по отдельным актуальным вопросам корпоративного права;

в) владеть:

- навыками анализа и применения источников корпоративного права зарубежных государств; поиска и анализа судебной практики в сфере защиты прав участников корпораций;
- понятийным аппаратом корпоративного права иностранных правовых систем; системным подходом к толкованию аналогичных институтов корпоративного права в различных правовых системах;
- сравнительно-правовым методом изучения институтов, относящихся к корпоративному праву, навыком использования эффективных инструментов зарубежного корпоративного права в целях совершенствования отечественного законодательства.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) составляет 4 з.е., 144 академических часов. Формы промежуточной аттестации – зачет и экзамен.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	ЛП	КРП	СР		
1.	Тема 1. Общие положения сравнительного корпоративного права.	3	2	-	-	-	8	Лекция читается с применением технических средств	Проверка выполнения письменных заданий,

								(презентации) в формате лекции-дискуссии. Работа с наглядными материалами (схемами).	контроль СР.
2.	Тема 2. Сравнительный анализ форм корпораций и процедуры их учреждения в зарубежных странах.	3	-	4	-	-	22	Практическое занятие в диалоговом режиме. Обсуждение и решение задач (кейсов). Деловая игра, работа в малых группах.	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.
3.	Тема 3. Формирование имущества корпораций и дополнительная ответственность участников по долгам корпораций в зарубежных странах (на примере Германии, Великобритании и США).	3	-	4	2	-	30	Практическое занятие в диалоговом режиме. Обсуждение и решение задач (кейсов). Использование наглядных материалов в виде презентации.	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР, тестирование. Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля – эссе, доклады с презентациями
	ВСЕГО за 3 триместр по ОФО:		2	8	2	-	60	Зачет	
1.	Тема 4. Особенности корпоративного управления и ответственности органов корпораций в	4	2	4	-	-	9	Лекция читается с применением технических средств (презентации)	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий,

	законодательстве зарубежных стран.							я) в формате лекции-дискуссии. Работа с наглядными материалами (схемами). Практическое занятие в диалоговом режиме. Обсуждение и решение задач (кейсов). Займи позицию, мозговой штурм.	контроль СР.
2.	Тема 5. Права участников корпораций и формы их защиты в зарубежных странах.	4	-	2	-	-	9	Практическое занятие в диалоговом режиме. Обсуждение и решение задач (кейсов). Мозговой штурм. Практика публичного выступления . Коллоквиум	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР, эссе.
3.	Тема 6. Сравнительный анализ правового регулирования сделок слияния и поглощения в зарубежных странах. Холдинги.	4	-	2	2	-	6	Практическое занятие в диалоговом режиме. Обсуждение и решение задач (кейсов). Коллоквиум. Практика публичного выступления	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР. Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля – эссе, доклады с

								презентаци ями
	ВСЕГО за 4 триместр по ОФО:		2	8	2	-	24	Экзамен (36 ак.ч.)
	ВСЕГО по ОФО		4	16	4	-	84	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образователь ного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуто чной аттестации
			Лек- ции	ПЗ	ЛП	КРП	СР		
1.	Тема 1. Общие положения сравнительного корпоративного права.	4	2	-	-	-	8	Лекция читается с применением технических средств (презентации) в формате лекции-дискуссии. Работа с наглядными материалами (схемами).	Проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.
2.	Тема 2. Сравнительный анализ форм корпораций и процедуры их учреждения в зарубежных странах.	4	-	4	-	-	22	Практическое занятие в диалоговом режиме. Обсуждение и решение задач (кейсов). Деловая игра, работа в малых группах.	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.
3.	Тема 3. Формирование имущества корпораций и дополнительная ответственность участников по долгам корпораций в	4	-	2	2	-	32	Практическое занятие в диалоговом режиме. Обсуждение и решение задач (кейсов). Использование	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР,

	зарубежных странах (на примере Германии, Великобритании и США).							ие наглядных материалов в виде презентации.	тестирование. Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля – эссе, доклады с презентациями
	ВСЕГО за 4 триместр по ОЗФО:		2	6	2	-	62	Зачет	
1.	Тема 4. Особенности корпоративного управления и ответственности органов корпораций в законодательстве зарубежных стран.	5	2	2	-	-	9	Лекция читается с применением технических средств (презентации) в формате лекции-дискуссии. Работа с наглядными материалами (схемами). Практическое занятие в диалоговом режиме. Обсуждение и решение задач (кейсов). Займи позицию, мозговой штурм.	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.
2.	Тема 5. Права участников корпораций и формы их защиты в зарубежных странах.	5	-	2	-	-	9	Практическое занятие в диалоговом режиме. Обсуждение и решение задач (кейсов). Мозговой штурм.	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР, эссе.

								Практика публичного выступления . Коллоквиум	
3.	Тема 6. Сравнительный анализ правового регулирования сделок слияния и поглощения в зарубежных странах. Холдинги.	5	-	2	2	-	8	Практическое занятие в диалоговом режиме. Обсуждение и решение задач (кейсов). Коллоквиум. Практика публичного выступления	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР. Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля – эссе, доклады с презентациями
	ВСЕГО за 4 триместр по ОЗФО:		2	6	2	-	26	Экзамен (36 ак.ч.)	
	ВСЕГО по ОЗФО		4	12	4	-	88		

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лек-ции	ПЗ	ЛП	КРП	СР		
1.	Тема 1. Общие положения сравнительного корпоративного права.	3	4	-	-	-	15	Лекция читается с применением технических средств (презентация) в формате лекции-дискуссии. Работа с наглядными материалами (схемами).	Проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.

2.	Тема 2. Сравнительный анализ форм корпораций и процедуры их учреждения в зарубежных странах.	3	-	2	-	-	45	Практическое занятие в диалоговом режиме. Обсуждение и решение задач (кейсов). Деловая игра, работа в малых группах.	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.
3.	Тема 3. Формирование имущества корпораций и дополнительная ответственность участников по долгам корпораций в зарубежных странах (на примере Германии, Великобритании и США).	3	-	2	2	-	34	Практическое занятие в диалоговом режиме. Обсуждение и решение задач (кейсов). Использование наглядных материалов в виде презентации.	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР, тестирование. Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля – эссе, доклады с презентациями
	ВСЕГО за 3 семестр по ЗФО:		4	4	2	-	94	Зачет (4 ак.ч.)	
1.	Тема 4. Особенности корпоративного управления и ответственности органов корпораций в законодательстве зарубежных стран.	4	2		-	-	7	Лекция читается с применением технических средств (презентации) в формате лекции-дискуссии. Работа с наглядными материалами (схемами). СР.	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР.

2.	Тема 5. Права участников корпораций и формы их защиты в зарубежных странах.	4	-	2	-	-	7	Практическое занятие в диалоговом режиме. Обсуждение и решение задач (кейсов). Мозговой штурм. Практика публичного выступления . Коллоквиум	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР, эссе.
3.	Тема 6. Сравнительный анализ правового регулирования сделок слияния и поглощения в зарубежных странах. Холдинги.	4	-	2	2	-	7	Практическое занятие в диалоговом режиме. Обсуждение и решение задач (кейсов). Коллоквиум. Практика публичного выступления	Устный опрос, проверка выполнения письменных заданий, контроль СР. Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля – эссе, доклады с презентациями
	ВСЕГО за 4 семестр по ЗФО:		2	4	2	-	21	Экзамен (9 ак.ч)	
	ВСЕГО по ЗФО		4	8	4	-	81		

2.2. Занятия лекционного типа

Лекция 1.

Тема 1. Общие положения сравнительного корпоративного права.

Тематика (план лекции):

1. Предмет и метод сравнительного корпоративного права.
2. Понятие и признаки корпорации в континентальной правовой системе и системе общего права.
3. Преимущество отдельных институтов корпоративного права иностранными правовыми порядками.

Задания для подготовки к лекции:

- повторить: понятие и признаки корпорации; содержание

сравнительного метода исследования, понятие прецедента и нормативно-правового акта, основные теории, объясняющие сущность юридического лица.

- найти акты зарубежного законодательства: Модельный закон о корпорациях США; Закон о компаниях Великобритании, 2006 г.; Законы Германии «Об обществах с ограниченной ответственностью», «Об акционерных обществах».

- задания для самостоятельной работы:

№1. Проанализировать схему на с. 14 из книги Andreas Cahn, David C. Donald. Comparative company law: Text and Cases on the Laws Governing Corporations in Germany, the UK and the USA и сравнить с характеристиками корпорации в российском правовом порядке.

№2. Проанализировать таблицы на с.34, 41, 48 из книги Andreas Cahn, David C. Donald. Comparative company law: Text and Cases on the Laws Governing Corporations in Germany, the UK and the USA. Чем отличается правовой статус партнерств (товариществ) и корпораций по критериям, указанным в таблицах?

-вопросы для самоконтроля по теме 1:

1. Чем отличается сравнительное корпоративное право от международного частного права (как отрасль права)?

2. Перечислите вопросы в сфере корпоративного права, которые (а) регулируются на федеральном уровне США (б) на уровне отдельного штата США.

3. В соответствии с какой теорией юридического лица была определена правосубъектность общества и отношения с владельцами капитала в деле Solomon v. Solomon, 1897?

Лекция 2.

Тема 4 «Особенности корпоративного управления и ответственности органов корпораций в законодательстве зарубежных стран».

Тематика (план лекции):

1. Основные модели управления корпорацией в Германии, Англии, США.

2. Особенности правового положения директоров. Вопросы определения компетенции директоров в зарубежном законодательстве.

3. Формы участия работников в управлении корпорацией.

4. Корпоративные договоры (акционерные соглашения) в зарубежном праве и РФ.

Задания для подготовки к лекции:

- повторить (применительно к законодательству РФ): понятие единоличного и коллегиального исполнительного органа, формы множественности единоличных исполнительных органов, принципы разграничения компетенции между советом директоров, общим собранием и единоличным исполнительным органом; основные положения корпоративном

договоре.

- изучить акты зарубежного законодательства: Модельный закон о корпорациях США; Закон о компаниях Великобритании, 2006 г.; Законы Германии «Об обществах с ограниченной ответственностью», «Об акционерных обществах» по вопросам обязанностей директоров.

2.3. Занятия практического типа

Тема 2. Сравнительный анализ форм корпораций и процедуры их учреждения в зарубежных странах.

Содержание (план) практического занятия:

1. Обсуждение вопросов:

1.1. Общая характеристика источников корпоративного права Великобритании, Франции и Германии.

1.2. Особенности системы источников корпоративного права США.

1.3. Объединения лиц с ограниченной правосубъектностью (Joint ventures в США, Vorgesellschaften в Германии и др.).

1.4. Корпорации и товарищества в Германии и Франции: традиционные и новые формы.

1.5. Формы европейских корпораций, предусмотренные актами ЕС.

1.6. Общая характеристика правового статуса производственных кооперативов.

1.7. Корпорации и партнерства в Великобритании и США.

1.8. Основные положения о порядке регистрации корпораций: сравнительный анализ.

1.9. Требования к форме и содержанию учредительных документов корпораций: сравнительный анализ.

2. Деловая игра: «Выбор организационно-правовой формы компании для ведения бизнеса в США, Великобритании, Германии и Франции»

Цель игры: систематизировать полученные знания о существующих организационно-правовых формах корпораций в США, Великобритании, Германии и Франции; приобрести опыт исследовательской работы с использованием методов сравнительного правоведения; сформировать навыки работы в составе творческого коллектива.

Задачи игры: выявление оптимальной формы ведения бизнеса с точки зрения целей, преследуемых учредителями; выявление корпоративных механизмов, которые обеспечивают реализацию таких интересов, с применением институтов корпоративного права каждого отдельного иностранного правового порядка.

Подготовка к проведению игры: обучающиеся изучают опыт Германии, Великобритании, США по вопросам существующих видов компаний, отличий их правового статуса, объема правомочий участников.

Формат участия. Деловая игра проводится в форме общего собрания учредителей. Обучающиеся подразделяются на 3 рабочие группы, выбирают

применимое право. Оптимальное количество участников малой группы 5-8 человек.

Распределение ролей. Все обучающиеся, принимающие участие в игре, выступают в качестве учредителей компании, каждый учредитель имеет свои собственные интересы. Из общего числа избирается председатель собрания. Распределение ролей в рабочей группе: а) руководитель группы (председатель собрания) – предоставляет слово, разрешает спорные вопросы; б) секретарь – записывает все предложения, идеи, решения; в) хранитель времени – следит за временем, предупреждает, сколько минут осталось до окончания работы; г) презентующий – представляет результат работы.

Фабула: 5 учредителей-физических лиц намереваются осуществлять деятельность по оказанию юридических услуг.

Учредитель №1 готов профинансировать учреждение компании (первые 5-6 месяцев работы), однако не будет принимать участие в основной деятельности, и желает получить вложенные им средства через 2 года с фиксированным доходом (процентом).

Учредители №2-5 будут принимать личное участие в оказании юридических услуг клиентам.

Учредитель №2 имеет собственную клиентуру, Учредитель №3- готов предоставить права на использование лицензий в отношении баз данных и компьютерных программ, Учредитель №4- известный научный деятель в сфере юриспруденции, автор многочисленных публикаций, учредитель №5- выпускник престижного вуза без опыта работы.

Задание:

-от имени каждого учредителя предложить правовые механизмы закрепления их коммерческих интересов,

-договориться о форме компании, наиболее подходящей для ведения бизнеса, по выбранному группой праву страны (США, Великобритания, Германия),

-обосновать выбор формы компании (по критериям модели управления, размера ответственности участников, процедуры учреждения, налоговому режиму).

Регламент: сообщение председателя собрания - 5 минут, обсуждение в рамках малой группы – 10 минут, подготовка выступления – 5 минут, презентация результатов работы рабочих групп - 15 минут, всего на выполнение задания – 35 минут.

Презентация результатов. От каждой рабочей группы выступает докладчик с сообщением о выбранной форме компании для ведения бизнеса и обосновывает ее выбор. Участники других рабочих групп задают уточняющие вопросы и высказывают критические замечания.

Подведение итогов. Преподаватель обобщает и комментирует результаты деловой игры, делает выводы о достижении цели и решении поставленных задач, анализирует сильные и слабые стороны каждой группы, разбирает ошибки, дает рекомендации по их устранению. При оценке индивидуальной работы учитывается способность обучающегося к групповой

работе, личный вклад в выработку, обоснование и презентацию ролевой позиции, активность в ходе общей дискуссии.

3. Проверка и анализ результатов самостоятельной работы.

Задания для подготовки к практическому занятию:

- ознакомиться с соответствующими главами основной рекомендованной литературы;

- проанализировать не менее двух научных публикаций по теме занятия (из списка дополнительной литературы по выбору обучающегося) и **письменно изложить** основные проблемы, поднимаемые авторами;

- изучить законодательные акты: Закон о компаниях Великобритании 2006 г.; Общий закон о корпорациях штата Делавэр США; Модельный закон о корпорациях США; Закон об Акционерных обществах Германии, 1965 г., Регламент ЕС 2157/2001 о Статуте Европейской компании и др. Самостоятельно найти в них и проанализировать нормы о видах корпораций, о требованиях к учредительным документам корпораций и процедуре их учреждения.

-подготовить ответы на контрольные вопросы:

1. Приведите обоснования применения принципа *numerus clausus* к перечню форм корпораций.

2. Охарактеризуйте форму акционерной командиты в Германии.

3. В чем выражается «принцип открытой двери» в кооперативах и как он соотносится с принципами регулирования товариществ, обществ с ограниченной ответственностью?

4. В чем состоят отличительные особенности партнерств с ограниченной ответственностью по праву США и Великобритании? Проведите сравнительный анализ таких партнерств и закрытых корпораций.

5. Каковы отличительные характеристики товарищества, как корпорации, так и договорной формы объединения лиц, в сравнении с партнерствами в США и Великобритании, товариществами в Германии?

5. Каковы функции нотариуса при учреждении корпорации в Германии?

6. Осуществляется ли регистратором в Великобритании проверка учредительных документов корпорации на их соответствие законодательству?

7. Каковы сроки государственной регистрации корпораций в различных правовых порядках?

- задания для самостоятельной работы (выполняются письменно):

№1. Составить схему с перечнем видов корпораций и товариществ, предусмотренных законодательством Франции, Германии, Великобритании, США (две страны по выбору обучающегося), с указанием законодательного акта, регулирующего деятельность данного вида юридического лица. Для работы использовать следующую форму:

Наименование формы юридического лица (полное)	Правовой акт, устанавливающий	Краткое содержание особенностей правового
---	-------------------------------	---

и используемое в практике)	сокращенное, правовой юридического лица	режим юридического лица	регулирования данной формы юридического лица
-------------------------------	---	----------------------------	---

№2. Проанализировать систему коммерческих корпораций РФ в сравнении корпорациями в континентальном и англо-американском правопорядках: выявить схожие формы и выявить особенности системы российских корпораций. Письменно отразить выявленные особенности.

№3. Решить кейс-задание из книги Andreas Cahn, David C. Donald. Comparative company law: Text and Cases on the Laws Governing Corporations in Germany, the UK and the USA. Стр. 145-146. Использовать для решения параграфы 2,3 из части 2 указанной книги. Решить по праву Великобритании, США, Германии, России.

№4. Подготовить схемы с этапами создания публичной корпорации по законодательству Великобритании, акционерного общества по праву Германии. Провести сравнительный анализ с порядком регистрации публичного акционерного общества в соответствии с российским законодательством.

Тема 3. Формирование имущества корпораций и дополнительная ответственность участников по долгам корпораций в зарубежных странах (на примере Германии, Великобритании и США).

Содержание (план) практического занятия:

1. Обсуждение вопросов:

1.1. Понятие и значение уставного капитала в континентальных европейских правовых системах.

1.2. Требования законодательства европейских стран к размеру и порядку формирования уставного капитала корпораций. Требования к Уставному капиталу в праве ЕС.

1.3. Правила формирования и контроль за имуществом корпорации в американском праве.

1.4. Концепция "снятия корпоративного покров" в англо-американском корпоративном праве.

1.5. Особенности привлечения к дополнительной ответственности участников корпорации по ее долгам в праве Франции и Германии.

2. Решение задач (казусов).

№1. В соответствии с законодательством Германии не менее $\frac{1}{4}$ уставного капитала АО подлежит оплате денежными средствами при учреждении компании. Учредители АО внесли требуемую сумму в установленный срок, однако в течение 3-х месяцев после учреждения общества учредитель, владеющий долей 50% заключил с обществом сделку купли-продажи недвижимого имущества стоимостью, соразмерной $\frac{1}{5}$ размера уставного капитала.

Вопрос: Как Вы полагаете, нарушается ли таким образом требование законодательства об оплате $\frac{1}{4}$ уставного капитала денежными средствами?

Каким образом может быть решен вопрос о защите интересов общества, если Вы считаете, что его интересы были нарушены?

№2. Частная компания Zeta создана двумя участниками (А и Б). Уставный капитал был установлен в размере 50 тыс. евро и полностью оплачен. В течение первых месяцев деятельности компании были заключены контракты, предусматривающие покупку и продажу сельскохозяйственной продукции на общую сумму, превышающую 500 тыс. При этом основной контракт на приобретение продукции был заключен с товариществом Beta, участниками которого были близкие родственники участника А, а также сам участник А. Также компанией Zeta был взят банковский кредит на сумму 700 тыс, вся сумма которого была фактически потрачена на приобретение товариществом Beta оборудования для переработки сельскохозяйственной продукции. Для хранения приобретенной продукции компания Zeta использовала складские площади товарищества Beta. При наступлении срока выплаты кредита и поставки продукции контрагентам оказалось, что продукции на складе недостаточно для исполнения обязательств перед контрагентом, а сумма, необходимая для погашения кредита, отсутствует.

Необходимо оценить возможность привлечения к субсидиарной или деликтной ответственности участников Zeta, а также определить основания такой ответственности.

№3. Физическое лицо Х получило от компании Neva займ в сумме 1 млн евро. При выдаче займа компания Neva полагалась на то, что Х является владельцем арендатором большого земельного участка, а также собственником объектов недвижимости. После заключения займа Х создало несколько частных компаний, передав им в уставные капиталы все указанные объекты недвижимости, а также права аренды. В связи с невыплатой Х суммы займа и процентов компании Neva в установленный срок, последняя обратилась в суд с требованием о взыскании задолженности из договора займа, а затем заявила требование об обращении взыскания на объекты недвижимости и продаже права аренды с торгов. Оценить правомерность требований компании Neva об «обратном проникновении» (обращении взыскания на имущество созданных Х компаний по долгам их участника).

№4. В целях погашения просроченного банковского кредита Советом директоров компании одобрена сделка по продаже производственного цеха третьему лицу по цене ниже рыночной, а также участниками общества принято решение о распределении между ними оставшихся денежных средств.

Однако через 5 месяцев после принятых решений, совершения сделки и выплат общество оказалось неспособным выполнить обязательства перед своими кредиторами в полном объеме. Какие правовые инструменты известны в зарубежном и российской правовой системе для защиты прав кредиторов и контроля за активами общества в таких ситуациях?

3. Проверка и анализ результатов самостоятельной работы.

Задания для подготовки к практическому занятию:

-ознакомиться с соответствующими главами основной рекомендованной литературы;

-проанализировать не менее двух научных публикаций по теме занятия (из списка дополнительной литературы по выбору обучающегося) и **письменно изложить** основные проблемы, поднимаемые авторами;

-самостоятельно найти и изучить нормы зарубежного законодательства (стран США, Великобритании, Германии) о правилах формирования имущества (оплаты уставного капитала) при учреждении корпорации;

- подготовить ответы на контрольные вопросы:

1. Каким образом повлияла теория фикции юридического лица на возникновение концепции «снятия корпоративной вуали»?

2. Каковы критерии привлечения к дополнительной ответственности участников по обязательствам корпорации в США, Великобритании, Германии, Франции? Какие из указанных критериев Вы считаете обоснованными применять в российском правовом порядке?

3. Что означает «недостаточная капитализация» корпорации и каким образом она влияет на применение субсидиарной ответственности к контролирующим лицам корпорации?

4. Каким образом была применена концепция «снятия корпоративной вуали» в следующих судебных актах: Определение Верховного Суда РФ от 14.01.2016 N 305-КГ15-11546 по делу N А40-138879/14, постановление Президиума ВАС РФ от 24 апреля 2012 г. N 16404/11; судебные акты по делу №А60-21564/2014 https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/422612c8-9c17-45aa-bf8e-cea2192765d5/A60-21564-2014_20171023_Reshenija_i_postanovlenija.pdf

Согласны ли Вы с подходом суда?

5. Объясните категорию «размытый уставный капитал». Какие правовые институты отечественного и зарубежного корпоративного права призваны устранить риски такого «размытия» при учреждении корпорации?

6. Поясните содержание принципа «сохранности уставного капитала».

7. Допускается ли размещение акций без фиксированной номинальной стоимости? Ниже номинальной стоимости?

- письменно выполнить тест (пункт 4.4 настоящей Программы).

Тема 4. Особенности корпоративного управления и ответственности органов корпораций в законодательстве зарубежных стран.

Содержание (план) практического занятия:

1. Обсуждение вопросов:

1.1. Основные модели управления корпорацией в Германии, Англии, США.

1.2. Роль общего собрания участников в иностранных правовых порядках.

1.3. Основные обязанности членов наблюдательных советов.

1.4. Особенности правового положения директоров. Основные обязанности директоров. Правило делового суждения (business judgment rule).

1.5. Вопросы определения компетенции директоров в зарубежном законодательстве.

1.6. Формы участия работников в управлении корпорацией.

1.7. Германская модель производственных советов. Участие профсоюзов в управлении корпорацией.

1.8. Корпоративные договоры (акционерные соглашения) в зарубежном праве и РФ.

2. Решение задач (казусов):

№1 Четыре участника непубличного общества (20%,15%,10% и 6%) заключили между собой корпоративный договор, согласно которому (1) владельцы 15%, 10% и 6% пакетов выдают владельцу 20% безотзывные доверенности для голосования на всех общих собраниях в течение 3 лет по усмотрению поверенного, (2) владелец 20% пакета взамен на это отказывается от получения дивидендов в пользу остальных трех участников, (3) каждый из участников соглашения вправе продать свою долю в корпорации по истечении 3-х лет по заранее согласованной цене (4) при этом каждый из участников соглашения отказывается от своего права преимущественной покупки, несмотря на то, что это право предусмотрено уставом корпорации (5) соглашение не будет доводиться до сведения корпорации и остальных участников. Необходимо оценить легитимность положений корпоративного договора с точки зрения зарубежного (Франция, Италия, Германия, США, Англия) и российского законодательства.

№2. Уставом АО предусмотрено, что заместитель генерального директора АО действует без доверенности при заключении договоров, в том числе долгосрочных договоров аренды недвижимого имущества. Указанный устав был предоставлен арендатору *ex ante* (перед заключением договора). После подписания договора и его государственной регистрации арендодатель отказался принимать арендные платежи от арендатора и передать объект в пользование арендатору, обратился в суд с иском в суд о признании договора недействительным в виду того, что зам. генерального директора действовал без должных полномочий.

Необходимо разрешить ситуацию исходя из доктрины «видимых полномочий» директора.

№3. Директор Банка в результате совершения нескольких сделок приобрел на имя контролируемой им Корпорации R права требования к Банку, после чего корпорация R через суд взыскала деньги с Банка. Банк предъявил иск к директору (после его увольнения) полагая, что он действовал недобросовестно. Суд отказал в иске Банку, поскольку пришел к выводу об отсутствии доказательств наличия причинной связи между действиями (бездействием) директора и уплатой Банком денежных средств по решению суда, что исключает взыскание убытков. Согласны ли Вы с таким решением суда? Какие критерии добросовестности применяют суды в иностранных правовых порядках?

3. Дискуссии.

3.1. Как отмечается в литературе, для снятия рисков того, что нанятый акционерами менеджмент будет нелоялен и некомпетентен, могут применяться следующие механизмы:

1) оценка *ex ante* соответствия менеджеров определенным критериям (независимость, опыт, квалификация, психологические особенности и пр.)

2) соблюдение менеджментом правил и стандартов как проявление заботливости и лояльности (проведение собраний установленным образом, раскрытие информации, запрет на сделки с конфликтом интересов и пр.)

3) вознаграждение менеджеров как стимул действовать в интересах акционеров ставится в зависимость от прибыльности компании.

Необходимо проанализировать предлагаемые механизмы и назвать институты российского корпоративного права, через которые они могут быть реализованы.

3.2. Согласно Акту Сарбейнеса-Оксли 2002 г. (США) публичным компаниям категорически запрещается выдавать займы директорам. Чем можно объяснить такое вмешательство во внутренние дела корпораций? Каким образом данный вопрос урегулирован в РФ?

4. Мозговой штурм на тему: "Обязанности директора: норма законодательства или судебный прецедент?"

Цели: обобщение и применение знаний об обязанностях директоров в соответствии с их пониманием в иностранных правовых порядках; выработка общих критериев оценки добросовестности, разумности, лояльности директоров для применения отечественными судами при рассмотрении косвенных исков; приобретение опыта участия в исследовательской работе; активизация творческого потенциала.

Задача: формулирование предложений по совершенствованию правового регулирования взыскания убытков с органов управления корпораций.

Сценарий. Мозговой штурм проводится в три этапа:

1. Постановка проблемы. Студентам предлагается высказывать мнения по вопросу о том, какие критерии оценки добросовестности, разумности и лояльности выработала судебная практика и законодательство различных государств и какие отличительные особенности в понимании указанных оценочных категорий имеются в российском правовом порядке. Присутствует ли необходимость закрепить перечень объективно определенных обязанностей директоров в отечественном позитивном законодательстве во избежание неопределенности в их толковании судебными инстанциями? При каких нарушениях директоров допустимо установить в учредительных документах корпорации освобождение их ответственности?

2. Генерация идей. Каждый из обучающихся сообщает свое мнение по обозначенной проблеме, предлагает путь ее разрешения. Поощряется формулирование как можно большего числа идей. Предложения можно комбинировать и видоизменять, при этом исключается любая (даже положительная) их критика. Все высказанные предложения и мнения фиксируются преподавателем.

3. *Обсуждение и анализ идей.* После окончания времени, отведенного на мозговой штурм, все поступившие предложения анализируются преподавателем вместе с группой, после чего голосованием определяются лучшие идеи.

Формат участия. В мозговом штурме участвуют все обучающиеся в группе.

Регламент: постановка проблемы - 5 минут, генерация идей – 20 минут, обсуждение результатов и голосование - 5 минут, всего на выполнение задания – 30 минут.

5. Проверка и анализ результатов самостоятельной работы.

Задания для подготовки к практическому занятию:

-ознакомиться с соответствующими главами основной рекомендованной литературы;

-проанализировать не менее двух научных публикаций по теме занятия (из списка дополнительной литературы по выбору обучающегося) и **письменно изложить** основные проблемы, поднимаемые авторами;

-письменно выполнить задания для самостоятельной работы:

а). Назвать все возможные модели управления в ООО и ПАО в соответствии с действующим законодательством РФ. Соотнести каждую модель с моделями управления в Германии/Австрии и США/Великобритании. Каковы особенности правового положения Совета директоров и правления по действующему законодательству РФ в сравнении с зарубежными моделями?

б) Используя предложенный список нормативных актов и литературы самостоятельно найти и проанализировать информацию относительно способов участия работников в управлении и в акционерном капитале компании в зарубежных правовых порядках.

в) Проанализировать положения п. 4 ст. 67.2 ГК РФ, п. 3 ст.8 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», п.п.4.1, 5., 5.1 ст. 32.1. ФЗ «Об акционерных обществах», п.п.25) п.14 ст. 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг», п.п. л1), л2) п. 1 ст. 5 ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В каком объеме раскрывается информация о корпоративных договорах в РФ? Каковы пределы раскрытия информации в зарубежных правовых порядках? Допускается ли зарубежным законодательством рассматривать корпоративный договор как субсидиарный учредительный документ?

Тема 5. Права участников корпораций и формы их защиты в зарубежных странах.

Содержание (план) практического занятия:

1. Обсуждение вопросов:

1.1. Раскрытие информации как способ защиты интересов инвесторов и участников (акционеров).

1.2. Исключение участника из корпорации: сравнительно-правовой анализ.

1.3. Фидуциарные обязанности преобладающего участника. Защита интересов миноритарных участников.

1.4. Виды исков в защиту прав и интересов участников.

2. Мозговой штурм по вопросу: "Выход участника и исключение участника из корпорации как способы решения корпоративного конфликта в России и зарубежных странах."

Цели: обобщение и применение знаний о правах и обязанностях участников корпораций; освоение навыков сравнительно-правового исследования проблемы и систематизации различных критериев оценки эффективности правовых институтов; приобретение опыта аргументации позиции; активизация творческого потенциала.

Задача: сформулировать и аргументировать свою позицию относительно эффективности институтов выхода из корпорации и исключения из корпорации как способов разрешения корпоративных конфликтов.

Сценарий. Мозговой штурм проводится в три этапа:

1. *Постановка проблемы.* Студентам предлагается высказывать мнения по следующим вопросам: чем обусловлено существование институтов выхода и исключения участников из корпорации? Все ли зарубежные правовые порядки признают данные институты? Применимы ли такие институты в публичных корпорациях? Каковы критерии для различения оснований и порядка выхода и исключения участника? Какие цели может преследовать участник при выходе из корпорации? Считаете ли Вы возможным закрепление права на исключение участника только в уставе корпорации? Считаете ли Вы эффективным решением корпоративного конфликта выход участника из корпорации? исключение участника из корпорации?

2. *Генерация идей.* Каждый из обучающихся сообщает свое мнение по обозначенной проблеме, предлагает путь ее разрешения. Поощряется формулирование как можно большего числа идей. Предложения можно комбинировать и видоизменять, при этом исключается любая (даже положительная) их критика. Все высказанные предложения и мнения фиксируются преподавателем.

3. *Обсуждение и анализ идей.* После окончания времени, отведенного на мозговой штурм, все поступившие предложения анализируются преподавателем вместе с группой, после чего голосованием определяются лучшие идеи.

Формат участия. В мозговом штурме участвуют все обучающиеся в группе.

Регламент: постановка проблемы - 5 минут, генерация идей – 20 минут, обсуждение результатов и голосование - 5 минут, всего на выполнение задания – 30 минут.

3. Коллоквиум по следующей проблеме: «Особенности правового положения миноритарных акционеров в России и зарубежных странах»

При обсуждении ответить на следующие вопросы (на основе законодательства США, Великобритании, Германии, России):

- каковы особенности формирования интересов отдельных акционеров в системах концентрированной и дисперсной корпоративной собственности?
- какого акционера можно рассматривать как миноритарного?
- каковы пороговые значения владения акциями, которые предоставляют миноритарным акционерам возможность реализации отдельных прав?
- в каких случаях решение миноритарных акционеров имеет решающее значение?
- существуют ли специальные (дополнительные) правовые механизмы для защиты интересов миноритарных акционеров?
- каковы права миноритарных акционеров при поглощении компании?
- существуют ли особенности в регулировании положения миноритарных акционеров публичных и непубличных компаний?

4. Решение казусов, составленных обучающимися при выполнении самостоятельной работы.

Задания для подготовки к практическому занятию:

- повторить темы курса «Корпоративное право» о правах и обязанностях, формах защиты прав участников корпораций по российскому праву;
- изучить соответствующие главы рекомендованной основной литературы;
- проанализировать не менее трех научных публикаций по теме коллоквиума из списка дополнительной рекомендованной литературы;
- проанализировать судебные акты по делу № А40-51672\15. Присутствуют ли основания для применения концепции отраженных потерь в этом деле?

-письменное задание для самостоятельной работы:

составить три казуса (задачи) по следующим проблемам (1) распределение компетенции между общим собранием и советом директоров корпорации (по праву США) (2) предоставление информации по требованию акционера (по праву Германии) (3) применение косвенного иска в российском правопорядке.

Тема 6. Сравнительный анализ правового регулирования сделок слияния и поглощения в зарубежных странах. Холдинги.

Содержание (план) практического занятия:

1. Обсуждение вопросов:

- 1.1. Правовые механизмы приобретения контроля над активами корпорации.
- 1.2. Правовое регулирование группы лиц в зарубежных странах.
- 1.3. Понятие и виды концернов в европейском континентальном праве.
- 1.4. Понятие холдинга в зарубежном праве.

2. Решение задачи (казуса):

Jager Ltd, компания, созданная по законодательству Великобритании, и Rubinse Ltd, компания, созданная по законодательству Кипра, являются участниками компании Jager Russia JV Ltd, созданной по законодательству Великобритании (50:50).

Между участниками заключен корпоративный договор, согласно которому ни одна из сторон не вправе распоряжаться (отчуждать) акции без согласия другого участника, кроме передачи акций аффилированным компаниям. В случае передачи акций аффилированной компании необходимо, чтобы последняя в письменной форме предварительно, до сделки по продаже акций, подтвердила, что она связана условиями корпоративного договора на тех же условиях и в том же объеме, как если бы она была стороной, подписавшей такой договор.

В соответствии с корпоративным договором стороны обязались финансировать деятельность компании Jager Russia JV Ltd в общей сумме 1 200 000 евро, оба участника внесли займы по 400 тыс евро. В соответствии с корпоративным договором акции в компании Jager Russia JV Ltd не могут быть переведены на другое лицо без перевода на то же лицо обязательств из договора займа на пропорциональной основе.

Компания Rubinse Ltd намеревается передать свои акции российскому гражданину, своему бенефициару, Иванову А.А.

Вопросы: (а) Составить алгоритм совершения сделки по продаже акций в английской компании исходя из условий корпоративного договора и законодательства, регулирующего сделку. (б) Составить схему владения компаниями, если компания Jager Russia JV Ltd является единственным участником ООО Ягер РУС, а Компания Jager Ltd является единственным участником компаний в Японии, Германии, Франции, США, Испании. При этом гр. Иванов А.А. является единственным участником ООО «Борса».

3. Коллоквиум на тему: «Проблемы правового регулирования групп компаний и холдингов в России и зарубежных странах».

При обсуждении ответить на следующие вопросы:

-признает ли законодательство за холдингом гражданскую или налоговую правосубъектность?

-каковы особенности корпоративного управления и контроля в холдинге?

-какие правовые механизмы позволяют обеспечить контроль за сделками дочерних (подконтрольных) компаний со стороны акционеров и директоров головной компании?

-каковы особенности правового режима квазиказначейских акций?
Какое значение имеет перекрестное владение акциями в холдинге?

4. Проверка и анализ результатов самостоятельной работы.

Задания для подготовки к практическому занятию:

-ознакомиться с соответствующими главами основной рекомендованной литературы;

-проанализировать не менее трех научных публикаций по теме коллоквиума из списка дополнительной рекомендованной литературы;

- выполнить задания для самостоятельной работы:

№1. Подготовить схему сделки по купле продаже акций и долей в соответствии с законодательством Германии/ Великобритании / США (страна

по выбору обучающегося). Отметить отличия от процедур, предусмотренных законодательством РФ.

№2. Изучить схемы на стр. 625, 627, 629, 630 в книге Andreas Cahn, David C. Donald. Comparative company law, быть готовыми пояснить их содержание.

№3. Разработать схему построения отношений в группе компаний со следующими активами: объекты недвижимости (страна Z); завод, производящий оборудование для промышленного производства (страна X); заводы по переработке сельскохозяйственной продукции, находящиеся в различных странах и регионах России; банковские услуги (несколько стран).

№4. Прочитать Очерк 11. Корпоративные поглощения как институт корпоративного права (на примере акционерных поглощений). Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики/ под общ. Ред. В.А. Белова. М, Юрайт, 2016.

Габов А.В. Теория и практика реорганизации (правовой аспект). М.: Статут, 2014. Глава 7. В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ - РЕОРГАНИЗАЦИЯ, А ЧТО В ЗАРУБЕЖНЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ ?

2.4. Лабораторный практикум

Тема 6. Сравнительный анализ правового регулирования сделок слияния и поглощения в зарубежных странах

Задание:

Подготовить и защитить алгоритм проведения сделки слияния и поглощения, взяв за основу один из зарубежных правопорядков: Германия, Англия, США, Франция. Исходные данные определяет сам обучающийся. Итоги представить в виде презентации.

Примерное содержание презентации:

- 1) Перечень исходной информации, постановка цели процедуры слияния и поглощения;
- 2) Подробный алгоритм процедуры слияния и поглощения с указанием сроков, существа совершаемых действий и результатов по каждому из отрезков.

В целях удобства преподаватель может заблаговременно разделить учебную группу на подгруппы, закрепив за подгруппой определенный правопорядок. Работа проводится в подгруппах, при защите презентации выступать вправе каждый из членов подгруппы с распределением ролей.

При подготовке алгоритма допускается одна или две юридических ошибки, задуманные членами подгруппы с тем, чтобы остальные члены группы ее обнаружили и обозначили (задание с ошибкой).

2.5. Самостоятельная работа

Специфика дисциплины (модуля) «Сравнительное корпоративное право» состоит в необходимости изучения нормативных актов зарубежных государств, значительная часть которых опубликована только на иностранных языках в Интернет-ресурсах. Кроме того, для всестороннего изучения тем

занятий также требуется изучение источников на английском языке, которые указаны в списке дополнительной литературы.

Модель подготовки к темам занятий заключается в детальном рассмотрении обучающимися теоретических основ регулирования отдельной группы правоотношений в различных правовых порядках (прежде всего Германии, США и Великобритании) в обязательной увязке с конкретными ситуациями, практическом применении изучаемого материала, а также применением сравнительного метода исследования. Задачей обучающегося является получение знания об особенностях правового регулирования схожих правоотношений в сфере корпоративного права в различных правовых порядках, с сопоставлением тенденций регулирования данного института или понятия в Российской Федерации.

Виды самостоятельной работы:

Аудиторная самостоятельная работа подразумевает выполнение заданий, определенных преподавателем, для каждой темы курса.

Внеаудиторная самостоятельная работа складывается из следующих примерных видов активности (в дополнение к указанным к каждой теме обязательным заданиям):

1. Подготовка обзоров Интернет-ресурсов, содержащих законодательные акты в сфере корпоративного права и практику рассмотрения корпоративных споров судами иностранных государств.

2. Подбор судебных актов высших инстанций иностранных государств по актуальным дискуссионным вопросам корпоративного права.

3. Составление сравнительных таблиц: основания привлечения участников к дополнительной ответственности; подходы к оценке категорий добросовестности, разумности и лояльности в иностранных правовых порядках; отличия прямого, косвенного и группового иска в различных правовых порядках.

4. Разработка схем, отражающих систему организационно-правовых форм ведения бизнеса (включая неинкорпорированные формы); способы приобретения активов и долей участия; основания и порядок раскрытия информации в различных правовых порядках.

5. Разработка проектов исковых заявлений по следующей модели:

Определить вид иска, ответчика, нарушенное право акционера, а затем подготовить проект иска исходя из следующих обстоятельств:

Корпорация WWW в течение нескольких лет публиковала фальсифицированную публичную отчетность, из которой исключались нарушения и высокорисковые операции (с ведома аудитора корпорации). Как только информация раскрылась, цена акций опустилась с 20 евро в 2012 г. до 2 евро в 2015 г.

6. Подготовка аналитических справок: о применении доктрины law&economics в актах Конституционного суда РФ в сфере корпоративного права; о рассмотренных арбитражными судами Российской Федерации корпоративных спорах, в которых был применен (или напротив, не был применен) подход к пониманию данного института, признанный в зарубежном правовом порядке.

Подготовка к практическим занятиям, как вид внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося включает в себя следующие обязательные элементы:

- изучение соответствующих разделов базовой литературы, а также не менее трех публикаций из дополнительного списка по изучаемой теме. Дискуссионные вопросы доктрины и правоприменения, которые были уяснены обучающимся из прочитанной литературы, должны быть законспектированы и схематически изображены в электронной форме или в рабочей тетради обучающегося;

- поощряется самостоятельный подбор и анализ обучающимся научной литературы (монографий, диссертационных исследований, материалов конференций), в том числе на иностранных языках, по проблемным вопросам сравнительного корпоративного права, не указанных в списке дополнительной литературы;

- изучение указанных нормативных актов в актуальных редакциях, включая акты правотворчества иностранных государств, в том числе на иностранном языке (если они не имеют официального перевода на русский);

- изучение материалов практики, включая судебные и (или) административные акты, официальные сайты органов власти и т.п.;

- решение практических задач, приведенных к каждой теме;

- подготовка к участию в дискуссии, мозговом штурме, деловой игре в соответствии с планом соответствующего занятия;

- выполнение письменных заданий (подготовка схем, разработка казусов и проч.)

- подготовка ответов на теоретические вопросы с целью использования полученных знаний для выполнения практических заданий на занятии.

Полученные обучающимся в ходе подготовки к занятию выводы проверяются и обсуждаются в процессе интерактивного общения на занятии.

Применение практики публичных выступлений обучающимися осуществляется в следующем порядке:

- обучающийся заблаговременно согласовывает с преподавателем тему своего выступления и его продолжительность. Тема должна затрагивать дискуссионный вопрос корпоративного права в сравнительно-правовом аспекте,

- обучающийся самостоятельно подбирает научную литературу, акты законодательства и судебную практику, в том числе из списка рекомендованной литературы,

- обучающийся готовит текст публичного выступления, а также презентацию с отражением основных положений доклада;

- обучающимся могут быть разработаны проверочные вопросы и задания-кейсы / тесты для закрепления материала другими обучающимися.

Модель (особенности) самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения

Особенность самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения состоит в преимущественно самостоятельной форме усвоения знаний по дисциплине.

По наиболее сложным для понимания темам, которые требуют изучения разрозненных источников, в том числе на иностранных языках, обучающиеся обеспечиваются краткими презентациями, иллюстрирующими проблематику темы.

Подготовка к практическим занятиям осуществляется по той же модели, которая описана выше для очной формы обучения.

Конкретные задания для самостоятельной работы применительно к заочной форме обучения определяются в разделе 2.2.3 настоящей Программы.

Контроль за осуществлением выполняемой обучающимся самостоятельной работы осуществляется преподавателем в период сессии на практических занятиях. В процессе самостоятельной работы используются также такие виды оценочных средств, как эссе, реферат, коллоквиум.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В качестве средств текущего контроля успеваемости для промежуточной аттестации могут использоваться следующие средства: устное собеседование, тестирование, проверка выполнения письменных заданий, рефератов, эссе.

В соответствии с пунктом 2.10 Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА), утвержденного приказом от 25.08.2022 № 327, на последнем занятии модуля дисциплины контрольная проверка уровня знаний проводится в форме тестирования – процедуры, позволяющей объективно установить уровень учебных достижений обучающихся: теоретических знаний, интеллектуальных умений, практических навыков.

3.1. Темы эссе/докладов

1. О влиянии отдельных институтов зарубежного корпоративного законодательства на развитие отечественного корпоративного права.
2. Применение доктрины law&economics при разрешении корпоративных споров в отечественном правовом порядке.
3. Общие подходы корпоративного законодательства зарубежных стран к регулированию правового положения публичных компаний.
4. Перспективы применения в обороте организационно-правовых форм европейских корпораций.
5. Особенности применения концепции «снятия корпоративной вуали» в налоговых спорах в РФ.
6. Достоинства и недостатков теории "твердого капитала" и концепции "снятия корпоративной вуали" с точки зрения защиты прав кредиторов корпорации.
7. Применение правила делового суждения при взыскании убытков с директоров корпораций (в сравнительно-правовом аспекте).

8. Обязанность мажоритарного акционера не действовать в ущерб интересам миноритарного: возможна ли такая постановка вопроса?

9. Теория «отраженных убытков» акционера и косвенный иск.

10. Какие обстоятельства нужно учитывать при выборе способа приобретения контроля над активами корпораций?

3.2. Темы рефератов/докладов

1. Источники корпоративного права США.

2. Источники корпоративного права ЕС.

3. Понятие и признаки корпорации в зарубежных странах.

4. Транснациональные корпорации: понятие и особенности правового регулирования.

5. Процедура учреждения корпораций по праву Великобритании, Германии и России: сравнительно-правовой анализ.

6. Партнерства в англо-американской правовой системе и товарищества в континентальной Европе: сравнительно-правовое исследование.

7. Система «последующего контроля» в американском правопорядке.

8. Функции уставного капитала в современных корпорациях: сравнительно-правовой анализ.

9. Доктрина «снятия корпоративной вуали»: основания для применения в США, Германии и России.

10. Модели управления корпорацией в США, Германии и России: сравнительно-правовой анализ.

11. Участие работников в управлении корпорацией.

12. Применение доктрины *ultra vires* в современном корпоративном праве: сравнительно-правовой анализ.

13. Косвенный иск в праве Великобритании, США, Германии и России.

14. Обязанности директора корпорации: сравнительно-правовой анализ.

15. Проблемы правового статуса концернов и холдингов.

16. Права участника на информацию: сравнительно-правовой анализ.

17. Защита интересов кредиторов в сделках слияния и поглощения.

18. Права миноритарных акционеров: сравнительно-правовое исследование

19. Содержание корпоративного договора: сравнительно-правовой анализ.

20. Групповые иски в праве США и России: сравнительно-правовой анализ.

3.3. Темы коллоквиумов

1. Проблемы правосубъектности предварительных обществ в Германии и объединения учредителей в США, Великобритании, России.

2. Особенности правового положения миноритарных акционеров в России и зарубежных странах.

3. Проблемы правового регулирования групп компаний и холдингов в России и зарубежных странах.

3.4. Тестовые задания

Тест к теме 3.

1. Какие из предлагаемых вариантов являются способом контроля за должным формированием уставного капитала европейских корпораций при их учреждении?

А) привлечение независимого оценщика или аудиторов для оценки неденежных вкладов,

Б) представление документов, подтверждающих оплату уставного капитала регистратору компаний,

В) оплата всего уставного капитала исключительно денежными средствами в присутствии нотариуса,

Г) выпускаемые при учреждении акции могут размещаться как ниже, так и выше своего номинала.

2. Отметить верные утверждения. Уставный капитал корпорации:

А) может быть распределен между участниками при выплате дивидендов,

Б) может быть больше, чем чистые активы общества,

В) является реальным имуществом, которое может быть распределено между участниками общества в случае ликвидации корпорации или выхода участника из корпорации,

Г) владение его частью означает определенный объем корпоративного контроля участника и распределения прибыли в определенной части в его пользу.

3. Какие правовые механизмы использует правовая система США для защиты интересов кредиторов:

А) требование о минимальном размере уставного капитала,

Б) условия контрактов об обеспечении обязательств,

В) уголовная ответственность директоров (менеджмента) в случае фальсификации отчетности корпорации о ее финансовом состоянии,

Г) проведения директорами корпорации теста на состоятельность перед распределением имущества корпорации ее участникам.

4. Паулианов иск используется как средство:

А) оценки платежеспособности корпорации,

Б) оспаривания недостоверной отчетности о финансовом состоянии корпорации,

В) оспаривания сделок, совершенных в целях причинения вреда кредиторам.

5. Какая из систем: (1) твердого капитала и контроля ex ante или

(2) система последующего контроля (ex post) - за финансовым состоянием корпорации содержит больше предпосылок привлечения к субсидиарной ответственности участников и менеджмента? Обоснуйте свой ответ.

3.5. Контрольные вопросы к зачету

Зачет сдается в форме предоставления обучающимся портфолио из выполненных заданий для самостоятельной работы и написания эссе по вопросам, указанным в п. 4.1 Рабочей программы, с последующей защитой.

3.6. Контрольные вопросы к экзамену

1. Понятие, цели и задачи сравнительного корпоративного права.
2. Законодательство о корпорациях в континентальных европейских правовых системах.
3. Английское и американское законодательство о корпорациях.
4. Понятие корпорации в зарубежных право порядках.
5. Виды корпораций в сравнительно-правовом аспекте, классификация.
6. Корпорации и партнерства в англо-американском праве.
7. Коммерческие корпорации по праву Евросоюза.
8. Процедура и особенности создания корпорации в Германии, Англии, США.
9. Процедура и особенности создания корпорации по праву Евросоюза.
10. Понятие и значение уставного капитала в континентальных европейских правовых системах.
11. Ограничения и контроль над имуществом корпорации в англо-американском праве.
12. Дополнительная (субсидиарная) ответственность участников по обязательствам корпорации в континентальных правовых системах.
13. Концепция "снятия корпоративного покрова" в американском корпоративном праве.
14. Основные правовые модели управления корпорацией в Германии, Англии, США.
15. Основные обязанности членов наблюдательных советов и правления.
16. Особенности правового положения директоров. Основные обязанности директоров.
17. Вопросы определения компетенции директоров в зарубежном законодательстве.
18. Корпоративные договоры (акционерные соглашения) в зарубежном праве и РФ.
19. Германская модель производственных советов. Участие профсоюзов в управлении корпорацией.
20. Понятия холдинга и концерна в зарубежном праве.
21. Правовое регулирование порядка приобретения и отчуждения долей в континентальном европейском праве.
22. Правовое регулирование порядка приобретения и отчуждения долей в Англии.
23. Правовое регулирование порядка приобретения и отчуждения долей в США. Обретение контроля над корпорацией в американском праве.

24. Раскрытие информации как способ защиты инвесторов и участников корпораций.

25. Гражданско-правовые формы защиты прав участников корпораций и инвесторов в США, Великобритании и странах ЕС.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Основные нормативные правовые акты (в действующей редакции)

1. Конституция Российской Федерации // СПС Гарант.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации // СПС Гарант.
3. Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» // СПС Гарант.
4. Федеральный закон от 08.05.1996 №41-ФЗ «О производственных кооперативах» // СПС Гарант.
5. Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // СПС Гарант.
6. Федеральный закон от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СПС Гарант.
7. Федеральный закон от 26.07.2006. №135-ФЗ «О защите конкуренции» // СПС Гарант
8. Федеральный закон от 03.12.2011 №380-ФЗ «О хозяйственных партнёрствах» // СПС ГАРАНТ
9. Акционерное общество и товарищество с ограниченной ответственностью: Сборник зарубежного законодательства / Сост. В.А. Туманов. М.: БЕК, 1995
10. Коммерческий кодекс Франции. Регламентарная часть. М.: Волтерс Клувер, 2010.
11. США: Конституция и законодательные акты / Под ред. О.Н. Жидкова. М., 1993.
12. Торговое уложение Германии. Закон об акционерных обществах. Закон об обществах с ограниченной ответственностью. Закон о производственных и хозяйственных кооперативах: пер. с нем. (по состоянию на 30 апреля 2008 г.) /сост В. Бергман; пер. с нем. Е.А. Дубовицкая.- М.: Волтерс Клувер, 2009.
13. Закон Великобритании О компаниях 2006 г.
<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/contents/enacted>
14. Закон о компаниях Республики Кипр. М.: Волтерс Клувер, 2010.
15. Директива о Европейских производственных советах (94/45/ЕС)
https://traditio.wiki/Директива_о_европейских_производственных_советах_19_94_г.
16. Директива Совета ЕС 2002/14/ЕС// СПС Консультант Плюс
17. Директива Совета ЕС 2001/86/ЕС // СПС Консультант Плюс
18. Директива Совета ЕС 2003/72/ЕС // СПС Консультант Плюс
19. Шестая директива N 82/891/ЕЭС Совета Европейских сообществ "На основании пункта "g" параграфа 3 статьи 54 Договора о разделениях

акционерных обществ" [рус., англ.] (Принята в г. Брюсселе 17.12.1982)// СПС Консультант Плюс.

20. Регламент ЕС №2157/2001 Совета ЕС О статуте Европейской компании (SE) от 08.10.2001 г. // СПС Консультант Плюс

21. Акт Сарнбейна-Оксли, 2002 // <https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-107publ204/pdf/PLAW-107publ204.pdf>; <https://www.congress.gov/bill/107th-congress/house-bill/3763>

22. Закон Штата Делавер о корпорациях// <http://delcode.delaware.gov/title8/title8.pdf>

23. Модельный закон о корпорациях США редакция 2002 г.// http://www.lexisnexis.com/documents/pdf/20080618091347_large.pdf

24. https://www.americanbar.org/content/dam/aba/administrative/business_1aw/corplaws/model-bus-corp-laws-w-o-comments-2010.authcheckdam.doc (7.30, 7.31, 7.32)

25. Uniform business organizations code (2011)^ http://www.uniformlaws.org/shared/docs/harmonization_of_business_entity_acts/HUB_draft%20final_received%20dec%2016%202012.pdf

26. Explanatory Notes to Companies Act 2006, <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/46/notes/division/6/2>

27. GC100 Companies Act 2006 – Directors’ conflict of interests (Association of General Counsel and Company Secretaries of the FTSE 100, 18 January 2018) – доступен по ссылке: [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/8-380-1895?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/8-380-1895?transitionType=Default&contextData=(sc.Default))

4.2. Судебная практика

1. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица" // СПС Консультант Плюс.

2. Постановление Пленума ВС РФ от 23.06.2015 №25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс.

3. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2016) утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.10.2016. Раздел I. Разрешение споров, связанных с корпоративными отношениями // СПС Консультант Плюс

4. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.05.2012 N 151 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с исключением участника из общества с ограниченной ответственностью»// СПС Консультант Плюс

5. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 09.07.2013 N 158 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел с участием иностранных лиц» п. 16// СПС Консультант Плюс

6. Обзор практики разрешения судами споров, связанных с защитой иностранных инвесторов (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12 июля 2017 г.) п. 13// СПС Консультант Плюс.

7. Определение Верховного Суда РФ от 20.05.2015 N 303-ЭС14-7854 по делу N А51-15241/2013// СПС Консультант Плюс
8. Определение Верховного Суда РФ от 14.01.2016 N 305-КГ15-11546 по делу N А40-138879/14// СПС Консультант Плюс
9. Постановление Президиума ВАС РФ от 24 апреля 2012 г. N 16404/11// СПС Консультант Плюс
10. Определение Верховного Суда РФ от 27.01.2015 N 81-КГ14-19// СПС Консультант Плюс
11. Определение Верховного Суда РФ от 20.05.2015 N 303-ЭС14-7854 по делу N А51-15241/2013// СПС Консультант Плюс
12. Определение Верховного Суда РФ от 05.12.2016 N 305-ЭС16-10038 по делу N А40-51672/2015// СПС Консультант Плюс
13. Определение ВАС РФ от 23.12.2013 N ВАС-16126/13 по делу N А40-41781/13-69-197// СПС Консультант Плюс
14. Определение АС Красноярского края от 02.11.2015 по делу №А33-7445/2015// СПС Консультант Плюс
15. Определение Верховного Суда РФ от 07.04.2017 по делу N 309-ЭС14-923, А07-12937/2012// СПС Консультант Плюс
16. Определение Верховного Суда РФ от 18.04.2017 N 305-ЭС16-18183 по делу N А40-186993/2015// СПС Консультант Плюс
17. Дело The Walt Disney Company Derivative Litigation <http://courts.delaware.gov/opinions/download.aspx?ID=77400>

4.3. Основная литература

1. Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики / В. А. Белов [и др.] ; под редакцией В. А. Белова. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 552 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/449772>
2. Корпоративное право [Электронный ресурс] : учеб. курс : в 2 т. Т. 2 / Е.Г. Афанасьева [и др.]; отв. ред. И.С. Шиткина ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, юрид. факультет. - М. : Статут, 2018. - 990 с. – Режим доступа : <https://new.znaniy.com/catalog/document?pid=991824>
3. Лаптев В.А. Корпоративное право: правовая организация корпоративных систем [Электронный ресурс] : монография. – Москва : Проспект, 2019 – Режим доступа : <http://ebs.prospekt.org/book/41576>
4. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право [Электронный ресурс] / Е. А. Суханов. - 2-е изд., стер. - М. : Статут, 2016. - 456 с. – Режим доступа : <http://znaniy.com/catalog/product/464025>
5. Юридические лица в гражданском праве зарубежных стран [Электронный ресурс] : монография / О. В. Гаврилюк, Н. И. Гайдаенко Шер [и др.] ; отв. ред. Н. Г. Семилютина ; Ин-т закон. и сравн. правовед. при Правительстве РФ. - М. : ИНФРА-М, 2018 : ИЗиСП. - 432 с. - ISBN 978-5-16-011495-8. <http://znaniy.com/catalog/product/971666>

4.4. Дополнительная литература

1. Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретического изучения и нормативно-правового регулирования [Электронный ресурс] : монография / А. Н. Беседин, Е. Н. Ефименко [и др.] ; отв. ред. Е. Д. Тягай ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М. : НОРМА, 2014. - 144 с. – Режим доступа : <https://new.znanium.com/read?id=124180>

2. Юридические лица в российском гражданском праве [Электронный ресурс] : в 3 т. Т. 1 : Общие положения о юридических лицах : монография / А.В. Габов, О.В. Гутников [и др.] ; отв. ред.: А. В. Габов, О.В. Гутников, С.А. Сеницын ; Ин-т закон. и сравн. правовед. при Правительстве РФ. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 384 с. - ISBN 978-5-16-011513-9 – Режим доступа : <https://new.znanium.com/catalog/document?pid=774687>

3. Цвайгерт К. Сравнительное частное право : монография : в 2 т. Т. 1 : Основы. Т. 2 : Договор. Неосновательное обогащение. Деликт / К. Цвайгерт, Х. Кётц. - М. : Междунар. отношения, 2011. - 728 с. - ISBN 978-5-7133-1371-5. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web> : <http://нэб.рф>, локальная сеть университета.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа практики размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым

системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022 г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;

				- № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.;

			- № 160221/В-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.
--	--	--	---

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.;
				- № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;
				- № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;
				- № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;
				- № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.;
				№ ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.
				- № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.;
				- № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;
				- № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.;

				- № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.;

				- № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.
--	--	--	--	--

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации практики, оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия

	PDF	Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно-правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации практики задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

- 1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:
 - стол студенческий двухместный – 42 шт.,
 - стол студенческий трехместный – 7 шт.,
 - кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
 - стул – 79 шт.,
 - компьютер студенческий – 76 шт.,
 - проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
 - экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва, наб. Шитова, дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская, дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,

– ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.